

1517941-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0062043-13.2006.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 08/05/2008); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0064594-87.2011.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1517941-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517941-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214087/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 26604436 - 101º

D.P. JDIM IMBUÍAS, 2214087 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO SILVA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FÁBIO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 7 de agosto de 2022, por volta das 21h50, na Rua Giovanni Bonocini, nº 200, Parque Brasil, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um carrinho de transporte de mercadorias, avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes a Andreia Silva Rodrigues.

Narra a denúncia que, segundo apurado, na data acima mencionada, no período noturno, o denunciado deliberou pela prática do furto. Então, arrombou o portão do imóvel, quebrando o cadeado que o guardava, e subtraiu o carrinho de transporte de mercadorias pertencente à vítima, evadindo-se em seguida.

Relata ainda a exordial que a movimentação no local chamou atenção de um transeunte, que reportou o ocorrido aos policiais no patrulhamento. Ao se dirigirem ao endereço, os policiais visualizaram o indiciado empurrando o carrinho, efetuando a abordagem.

Segundo a inicial, informalmente, o denunciado primeiramente tentou negar a subtração, acabando por admiti-la ao ser confrontado com o fato de que o portão do imóvel estava parcialmente aberto, com o cadeado rompido.

É ainda da exordial que, em contato com populares, os policiais identificaram a proprietária do carrinho, a qual reconheceu o objeto, que lhe foi restituído (fl. 22).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 8 de agosto de 2022 (fls. 52/53), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 55/57).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de agosto de 2022 (fls. 68/69).

O réu foi citado (fls. 117/118) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 122).

O recebimento da denúncia foi mantido (fl. 123).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda subsidiariamente requereu a desclassificação do fato para a modalidade tentada do delito. Requereu que a pena seja fixada no mínimo legal e o regime seja diverso do inicial fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7/8), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 22), pelo Auto de Entrega (fls. 22) e pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 24/26), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Andreia Silva Rodrigues relatou, em suma, que estava em casa, ele abriu os cadeados, estourou e retirou o carrinho. Uma moça que estava passando na rua viu e chamou a polícia. O carrinho ficava guardado na garagem. O cadeado estava trancado. O réu saiu com o carrinho e andou mais ou menos vinte metros. Quando chegou o réu estava com dois policiais há uma distância de aproximadamente vinte metros. O carrinho valia o equivalente a mais ou menos R\$ 6.000,00.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Marcus Vinícius Santos Vieira, que narrou, em síntese, que um transeunte informou que um indivíduo estava forçando o portão de uma residência. Visualizaram o réu saindo com um carrinho cheio de mercadorias. Abordaram e o réu disse que o carrinho era dele. Depois ele acabou confessando que furtou. O réu forçou o cadeado, estava rompido. O réu falou que residia ali próximo. Quando retornaram e passaram em frente a residência o réu

tinha acabado de sair da residência, estava praticamente na frente. Até o momento da abordagem o réu já estava a uns dez metros de distância. Reconhece o réu presente em audiência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que está com 36 anos de idade. Mora com a esposa e dois filhos. Moram em casa alugada. Tinha dois para três meses que tinha saído do serviço. Tinha sido mandado embora. Fazia "bicos" de ajudante em obra. Estudou até a oitava série. Estava em liberdade há um ano e pouco. O portão estava aberto e tinham dois rapazes saindo com a mercadoria na mão. Olhou para ver o que tinha dentro. Nessa a viatura passou um pouquinho e abordou o interrogando. O carrinho saiu um pouquinho para fora. Conhecia o policial militar de vista da região e nada tinha contra ele.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito na posse do bem subtraído.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303). (grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

No mais, a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida.

Não colhe foros de prosperidade o pedido da ilustre Defesa visando ao reconhecimento da modalidade tentada do delito, pois, o réu somente foi abordado por policiais militares há um distância aproximada de dez metros do local da subtração do carrinho, conforme se extrai do depoimento da testemunha policial militar Marcus Vinícius Santos Vieira. Assim, o réu teve a posse mansa da "res furtiva", ainda que por breve tempo. Nesse ponto, merece transcrição os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª Edição, pág. 665/666: "Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranqüila do agente". (g.n.).

Todas as provas colhidas (declarações da vítima, depoimento da testemunha, apreensão da res furtiva), são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de

furto qualificado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme Folha de Antecedentes (fls. 70/90), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 98/103) e Certidão de Objeto e Pé (fl. 130). Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0062043-13.2006.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 08/05/2008); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0064594-87.2011.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa aos 29/08/2013); c) condenação anterior por crime de roubo (processo nº 0070319-47.2017.8.26.0050, da 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa aos 08/04/2019); d) condenação anterior por crimes de resistência, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação (processo nº 0074070-47.2014.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu aos 17/04/2017); e) condenação anterior por crime de furto tentado (processo nº 0081909-70.2007.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu aos 16/05/2008). Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (conforme fundamentação acima e certidão), assim culminando com as penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que, ante a ausência de outras causas a serem consideradas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta outros antecedentes desabonadores e estava em cumprimento de pena em livramento condicional, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência e de maus antecedentes, não sendo a medida socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FÁBIO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, não são favoráveis ao réu as condições previstas no artigo 59 do Código

Penal. O acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e estava em cumprimento de pena. Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu. Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória. Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA